

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 물가변동으로 인한 계약금액 조정 부적정

관 련 부 서 ☆본부

조 치 부 서 ☆본부 제○발전소 ㉠부

내 용

1. 업무 개요

☆본부 제○발전소 ㉠부는 방사선안전관리, 보건물리 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

법령 「국가계약법 시행령」 제64조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)와 같은 법 시행규칙 제74조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면, 물가변동으로 인한 계약금액 조정에 대해 아래와 같이 규정하고 있다.

「국가계약법 시행령」

제64조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 법 제19조의 규정에 의하여 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 날부터 90일 이상 경과하고 동시에 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 때에는 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 계약금액을 조정한다. 이 경우 조정기준일(조정사유가 발생한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 90일 이내에는 이를 다시 조정하지 못한다.

1. 입찰일(수의계약의 경우에는 계약체결일을, 2차 이후의 계약금액 조정에 있어서는 직전 조정기준일을 말한다. 이하 이 항 및 제6항에서 같다)을 기준으로 하여 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 산출된 품목조정률이 100분의 3 이상 증감된 때 ([표 1] 참조)

「국가계약법 시행규칙」

제74조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ①영 제64조제1항제1호의 규정에 의한 품목조정률과 이에 관련된 등락폭 및 등락을 산정은 다음 각호의 산식에 의한다. 이 경우 품목 또는 비목 및 계약금액등은 조정기준일 이후에 이행될 부분을 그 대상으로 하며, "계약단가"라 함은 영 제65조제3항제1호에 규정한 각 품목 또는 비목의 계약단가를, "물가변동당시가격"이라 함은 물가변동당시 산정한 각 품목 또는 비목의 가격을, "입찰당시가격"이라 함은 입찰서 제출 마감일 당시 산정한 각 품목 또는 비목의 가격을 말한다. ([표 2] 참조)

3. 감사결과 확인된 문제

☆본부의 물가변동으로 인한 계약금액 조정 내역을 점검한 결과, 아래 [표 3]과 같이 등락률을 산정하는 과정에서 입찰당시가격을 입찰마감일 기준이 아닌 설계당시의 노임단가를 적용하여 계약금액을 과다하게 증액한 사례를 확인하였다.

‘☆원자력발전소 ▲, △ 호기 방사선관리용역’의 물가변동으로 인한 계약금액 조정 건은, 등락률을 산정하는 과정에서 입찰당시가격을 용역설계 당시의 20□ ◁년도 상반기 건설업 노임단가를 적용하여 품목조정률을 4.77%로 계약변경을 시행하였으나, 입찰당시가격을 입찰마감일 기준인 20□ ◁년도 하반기 건설업 노임단가로 적용하면, 품목조정률은 *%로, 계약금액은 약 +++원을 증액하여야 했다.

이후 추가 물가변동으로 인한 계약금액 조정 건까지 재산정한 결과, 총 ***원이 과하게 증액되었고, 이에 따라 ☆본부는 같은 금액만큼 용역 대가를 과다 지급하는 원인을 제공하였다.

관련자 의견 ㉠부 담당자는 감사의견을 수용하면서 과하게 지급한 금액은 계약상대자로부터 회수하고 유사한 사례가 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆본부장은

- ① 물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 과다하게 지급한 금액을 회수하시고,(시정 1)
- ② 향후 동일한 사례가 발생하지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)